

次の【見解】に従って後記の【事例】及び各【記述】を検討した場合、【事例】よりも逮捕監禁行為と死亡との間の因果関係を肯定する判断に結び付きやすいものは、後記1から5までの各【記述】のうちどれか。

【見 解】

因果関係の存否は、行為の危険性が結果に現実化したものと評価できるかどうかで判断すべきであり、その評価に当たっては、介入事情の異常性と結果への寄与度を考慮すべきである。

【事 例】

Aは、普通乗用自動車（以下「A車」という。）後部のトランク内にVを押し込み、トランクカバーを閉めて脱出不能にしA車を発進走行させた後、市街地の路上で停車させた。A車の停車場所は、片側1車線のほぼ直線の道路上であった。A車が停車して数分後、後方からXが運転する普通乗用自動車（以下「X車」という。）が走行してきたが、Xは前方不注視（脇見運転）のため、A車の後部に真後ろからX車を追突させた。これによって同トランク内に閉じ込められていたVは傷害を負い、救助が得られないまま同傷害により死亡した。

【記 述】

1. 上記【事例】において、仮に、A車の停車場所が片側3車線道路の道路端に設けられた路上駐車場であった場合
2. 上記【事例】において、仮に、Aが、A車後部のトランク内にVを押し込み、トランクカバーを閉める際に同カバーをVに強く打ち付ける暴行を加えてVに重度の傷害を負わせ、その結果、X車の追突時にはVが既に瀕死状態に陥っており、X車の追突により同傷害が悪化してVの死期が幾分早まった場合
3. 上記【事例】において、仮に、Vが、X車の追突直後、通行人の通報により臨場した救急車で病院へ搬送されたが、同病院の医師の重大な医療過誤により死亡した場合
4. 上記【事例】において、仮に、Xが、A車後部のトランク内にVが閉じ込められていることを知っており、Vを殺害する目的で、あえてX車をA車に追突させた場合
5. 上記【事例】において、仮に、駐車中のA車にX車が追突せず、飛行中のヘリコプターが墜落してA車に衝突し、これによってVが傷害を負って死亡した場合

まず、本問の【見解】は、刑法上の因果関係の存否の判断における、いわゆる危険の現実化説である。危険の現実化説は、条件関係の存在を前提に、行為の危険が結果に現実化したときに刑法上の因果関係を認める見解である。

次に、本問の【事例】は、最決平18.3.27（百選Ⅰ11事件）を題材としたものである。判例は、本記述と同様の事案において、「被害者の死亡原因が直接的には追突事故を起こした第三者の甚だしき過失行為にあるとしても、道路上で停車中の普通乗用自動車後部のトランク内に被害者を監禁した本件監禁行為と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができる」としている。

判例の結論に賛成する学説は、その理由として、停車した場所の交通状況にもよるが、停車中の車への追突事故は稀ではなく、片側一車線の道路上に停車していたということが衝突を招いた面もあるといえること、被害者が衝撃に著しく脆弱で乗車が禁じられているトランクルームに閉じ込められていたことを挙げている。

すなわち、追突事故という介在事情の結果への寄与度は大きいものの、その異常性が高くはないこと、本件監禁行為が結果を誘発したといえることを理由にするものと考えられる。

1 因果関係を肯定する判断に結び付きやすいとはいえない

本記述の場合、A車の停車場所は、片側3車線道路の道路端に設けられた路上駐車場である。そのため、A車の停車場所が片側1車線のほぼ直線の道路上であった本問の【事例】と比較して、追突を避けることは可能かつ容易であったといえる。そうだとすれば、X車がA車に追突したという介在事情は、より稀な出来事といえるから、介在事情の異常性はより大きい。したがって、本記述は、本問の【事例】よりも逮捕監禁行為と死亡との間の因果関係を肯定する判断に結び付きやすいものとはいえない。

2 因果関係を肯定する判断に結び付きやすいといえる

最決平2.11.20（百選Ⅰ10事件）は、第三者により加えられた暴行によって死期が早められた事案において、「犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができる」として、犯人に傷害致死罪の成立を認め、犯人の行為と被害者の死亡結果との間に因果関係を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、介在事情の結果への寄与度が小さい場合には、介在事情が危険の現実化を妨げる事情にならないので、行為がもっている危険が直接結果に実現したといえるということを挙げている。本記述の場合、トランクカバーをVに強く打ち付けるといふAの暴行により、X車の追突時にはVは既に瀕死状態に陥っており、X車の追突によりVの同傷害が悪化してVの死期が幾分早まったに過ぎない。そのため、本問の【事例】と比較して、X車がA車に追突したという介在事情の結果への寄与度は小さいといえる。したがって、本記述は、本問の【事例】よりも逮捕監禁行為と死亡との間の因果関係を肯定する判断に結び付きやすいものといえる。

3 因果関係を肯定する判断に結び付きやすいとはいえない

本記述の場合、X車がA車に追突したという介在事情のほか、Vが搬送された病院の医師の重大な医療過誤という介在事情も存在する。Vが搬送された病院の医師の重大な医療過誤という介在事情は、本問の【事例】と比較して、異常性がより大きいといえる。また、Vは直接には搬送された病院の医師の重大な医療過誤により死亡しており、重大な医療過誤という介在事情の結果への寄与

度は大きいといえる。したがって、本記述は、本問の【事例】よりも逮捕監禁行為と死亡との間の因果関係を肯定する判断に結び付きやすいものとはいえない。

4 因果関係を肯定する判断に結び付きやすいとはいえない

本記述の場合、XがVを殺害する目的で、あえてX車をA車に追突させている。そのため、このような介在事情は、本問の【事例】と比較して、その異常性がより大きいといえる。したがって、本記述は、本問の【事例】よりも逮捕監禁行為と死亡との間の因果関係を肯定する判断に結び付きやすいものとはいえない。

5 因果関係を肯定する判断に結び付きやすいとはいえない

本記述の場合、本問の【事例】と異なり、飛行中のヘリコプターが墜落してA車に衝突したという介在事情が存在する。このような介在事情は、X車がA車に追突した本問の【事例】と比較して、より稀な出来事といえ、介在事情の異常性がより大きいといえる。また、飛行中のヘリコプターが墜落してA車に衝突したことによって、Vは傷害を負って死亡している。そのため、飛行中のヘリコプターが墜落してA車に衝突したという介在事情の結果への寄与度は大きいといえる。したがって、本記述は、本問の【事例】よりも逮捕監禁行為と死亡との間の因果関係を肯定する判断に結び付きやすいものとはいえない。